

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO II

No *caput* do art. 157, descreve-se o roubo próprio. Agora, no § 1º desse artigo, trata-se do roubo impróprio.

ROUBO IMPRÓPRIO

Art. 157 (...)

§ 1º Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

A pena à qual se refere o artigo é a de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Tanto no *caput* (roubo próprio), quanto no § 1º (roubo impróprio), as duas situações irão configurar roubo simples, pois não irão contar com a majorante, a qualificadora, etc.

A situação do roubo impróprio irá se distinguir do roubo próprio porque, aqui, a intenção inicial do agente é praticar um crime de furto, ou seja, o que o agente efetivamente queria era subtrair a coisa e ir embora sem ser notado, entretanto, algo de errado acontece, a pessoa é notada e, após já estar na posse da coisa (o crime de furto já aconteceu), ele emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime ou garantir a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Absolve-se o agente do crime de furto e ele responde apenas pelo roubo impróprio.

ROUBO PRÓPRIO X ROUBO IMPRÓPRIO

	Roubo Próprio (art. 157, <i>caput</i>)	Roubo Impróprio (art. 157, § 1º)
Meio de execução	Violência própria, violência imprópria e grave ameaça	Violência própria e grave ameaça
Momento da violência ou ameaça	Antes ou durante a subtração	Após a subtração
Finalidade da violência ou ameaça	Possibilitar a subtração do bem	Assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa
Classificação	Crime material	Crime formal
<i>Conatus</i>	Cabível	Não é cabível (doutrina majoritária e STJ)

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O roubo próprio pode ser praticado mediante violência imprópria. Mas o roubo impróprio não pode ser praticado por meio da violência imprópria, por meio da redução à impossibilidade de defesa da vítima.

O roubo próprio é classificado como crime material que vai se consumir com a inversão da posse.

O roubo impróprio é chamado de crime formal, pois, na verdade, a subtração já aconteceu, o crime de roubo impróprio se consuma no momento que o agente emprega a violência ou a grave ameaça com a finalidade de assegurar a detenção da coisa ou a sua impunidade.

Ele é um crime formal, pois independe do agente conseguir o seu objetivo que era o de assegurar a detenção da coisa ou se manter impune.

Conatus é a **tentativa**. Ela é possível no roubo próprio e de acordo com a doutrina majoritária e o STJ, mas não é possível no roubo impróprio, pois ou o agente subtrai e é capturado, não praticando violência ou grave ameaça, respondendo então pelo crime de furto; ou efetua a subtração e pratica a violência ou a grave ameaça e o crime de roubo impróprio, consumando o crime, sem possibilidade de tentativa.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Roubo, e qualquer crime, circunstanciado é aquele crimes que motiva um **aumento de pena**; pois a causa de aumento de pena será chamada de circunstância.

Assim, o roubo circunstanciado é igual ao roubo majorado, roubo com aumento de pena.

Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV – se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V – se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019).



ANOTAÇÕES



Existem algumas hipóteses qualificadoras do furto, previstas no art. 155, § 4º, que se aplicam ao crime de roubo, mas, no crime de roubo, não serão consideradas qualificadoras, mas sim majorantes. **Ex.:** O inciso "se há o concurso de duas ou mais pessoas" é uma qualificadora para o crime de furto, prevista no art. 155, § 4º, IV. No roubo, ele é uma majorante.

Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

- Crime acidentalmente coletivo – pode ser praticado por somente um agente, mas a pluralidade exaspera a pena.
- Não é necessário que todos sejam autores, podendo haver a exasperação da pena quando o roubo for cometido em concurso entre 1 autor e 1 partícipe.
- Aplica-se a majorante do concurso de pessoas, ainda que somente um dos autores/partícipes seja identificado.
- Igualmente, aplica-se essa majorante se um dos autores/partícipes for menor de idade.

III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

- Crime de dupla subjetividade passiva – transportador e proprietário

Um crime de dupla subjetividade passiva é aquele em que, via de regra, teremos dois sujeitos passivos, como no transporte de valores, em que há a pessoa que está efetuando o transporte e sofre a grave ameaça e/ou a violência, e o proprietário dos valores que estão sendo transportados, a vítima patrimonial.

- “Valores” – expressivo valor econômico e liquidez. Dinheiro, pedras preciosas, cosméticos* (Resp 1.309.966/RJ, Informativo 548, STJ). O conceito de valores é muito abrangente, não é apenas dinheiro, pedras preciosas ou veículos, podem também ser outros objetos que têm expressivo valor econômico e liquidez.
- Prévio conhecimento – não pode ser acidental. Trata-se de circunstância subjetiva

IV – se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: No art. 155, § 5º, há uma hipótese muito semelhante, porém descrevendo uma hipótese de furto qualificado, e, no caso descrito, há um roubo majorado.

- Só se aplica a majorante mediante o efetivo resultado. Ou seja, quando há o efetivo transporte do veículo subtraído para outro Estado ou País.



Portanto, pode acontecer de um agente roubar um veículo com a intenção de cruzar a fronteira do Distrito Federal para o estado de Goiás, mas não lograr êxito, sendo preso antes cruzá-la. Neste caso, o agente tinha a intenção de chegar em outro estado, entretanto, por razões alheias à sua vontade ele não conseguiu. Assim, ele não responde pela tentativa de roubo majorado pela subtração de veículo que venha a ser transportado, ele responde pelo roubo simples consumado.

V – se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

ATENÇÃO

Esta majorante é muito importante e será cobrada cada vez mais, por diversas razões, uma delas é que estamos falando de um crime que tem acontecido muito na sociedade brasileira. Além disso, porque esta majorante passou a ser considerada um **crime hediondo**, de acordo com a Pacote Anticrime, Lei n. 13.964. Esta hipótese de roubo majorado foi incluída no rol dos crimes hediondos da Lei n. 8.072. Esta é a única hipótese do § 2º do art. 157 que configura um crime hediondo.

Ex.: Agente que rouba um veículo e coloca a vítima no banco de trás ou no porta malas e fica com a vítima, soltando-a num lugar ermo somente horas depois para assegurar que ela não irá procurar a polícia.

- Finalidade da restrição

- 1) Assegurar a subtração da coisa; ou
- 2) Evitar a ação policial

ANOTAÇÕES

- Tempo para caracterizar a restrição de liberdade

Obs.: Restrição de liberdade é menos que privação de liberdade. Privação de liberdade ocorre quando, por um tempo considerável, mantém-se a vítima sobre seu poder com a liberdade privada. Não há uma definição exata de tempo para que possamos considerar que a liberdade da vítima foi restringida.

Deve ser um tempo juridicamente relevante e estará caracterizada, em regra, quando a restrição da liberdade se der por tempo superior ao necessário para a subtração.

- **Passou a ser considerado crime hediondo (Lei n. 13.964/2019) a partir de 23/01/20.**



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico De Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
